

【제 목】: 위임전결기준 미준수(주의)

【내 용】

- 우리 원 「직제규정 시행세칙」 제10조 및 별표 5에 따르면 각 지원의 ○부에서는 행정기관의 자료요청·사실조회 등에 관한 회신 업무를 수행하도록 되어있다.

☞ 참고자료: 【직제규정 시행세칙】

제10조(업무분장) 「직제규정」 제12조제2항에 따른 각 실 및 각 지원의 하부조직의 업무분장은 별표 5와 같다.

[별표 5] 본·지원 부별 업무분장(제10조 관련)

II. 지원

지원	부	분장업무
서울지원, 부산지원 대구지원, 광주지원 대전지원, 수원지원 창원지원, 의정부지원 전주지원, 인천지원	○부	27. 행정기관의 자료요청·사실조회 등에 관한 회신 및 지원내 처리부 조정 등에 관한 사항

- 그러나 우리 원 「위임전결세칙」에 지원에서 행정기관의 자료요청·사실조회 등에 관한 회신처리 시 전결기준이 없어 '22. 3. 「위임전결세칙」을 개정하면서 지원장을 전결권자로 하도록 전결기준을 마련하였다.

☞ 참고자료: 【위임전결세칙】

제4조(전결사항 등)

- ① 위임전결기준은 별표와 같다.

[별표] 위임전결기준(일부)

2. 지원_행정관리 업무

업 무 내 용	지원장	전결권자	
		부장	담당
19. 행정기관 자료요청 등에 관한 회신처리	○		

- 따라서 「위임전결세칙」 개정에 따라 '22. 3. 15.부터 시행되는 행정기관 자료요청 등에 관한 회신처리는 지원장을 전결권자로 하여야한다.
- 이에 감사 대상기간 동안 전주지원의 위임전결 처리에 대하여 점검한 결과, 【표】와 같이 행정기관의 자료요청·사실조회 등에 대한 회신처리 시 지원장이 아닌 부장이 전결한 사실을 총 18건 확인하였다.

【표】 위임전결 기준 미준수 내역

연번	전결기준	문서번호	문서제목	수신자	문서전결
1	지원장	○부-490 (2022.03.23)	문서제출명령신청에 따른 심문서(2021가소xxxxx)에 대한 회신	전주지방법원	부장
2	지원장	○부-620 (2022.04.07)	문서제출명령신청에 따른 심문서(2019가단xxxxxx)에 대한 회신	서울중앙지방법원	부장
3	지원장	○부-640 (2022.04.11)	문서제출명령신청에 따른 심문서(2021가단xxxxxx)에 대한 회신	서울중앙지방법원	부장
4	지원장	○부-715 (2022.04.22)	문서제출명령신청 결정(2019가단xxxxxx)에 대한 회신	서울중앙지방법원	부장
5	지원장	○부-852 (2022.05.10)	문서제출명령신청 결정(2021가단xxxxxx)에 대한 회신	서울중앙지방법원	부장
6	지원장	○부-938 (2022.05.25)	수사협조의뢰에 대한 회신	익산경찰서장 (수사과장)	부장
7	지원장	○부-1286 (2022.07.08)	수사협조의뢰에 대한 회신	익산경찰서장 (수사과장)	부장
8	지원장	○부-1303 (2022.07.11)	사실조회서(2022가소xxxxxx)에 대한 회신	광주지방법원	부장
9	지원장	○부-1316 (2022.07.13)	사실조회서(2021가합xxxxx)에 대한 회신	전주지방법원 군산지원	부장
10	지원장	○부-1349 (2022.07.15)	문서제출명령신청에 따른 심문서(2021가합xxxxx)에 대한 회신	전주지방법원 군산지원	부장
11	지원장	○부-1467 (2022.07.29)	수사협조의뢰에 대한 회신	익산경찰서장 (수사과장)	부장
12	지원장	○부-1805 (2022.09.16)	사실조회서(2021나xxxxx)에 대한 회신	광주고등법원(전주)	부장

연번	전결기준	문서번호	문서제목	수신자	문서전결
13	지원장	○부-1928 (2022.10.05)	문서제출명령신청 결정(2021가합xxxxx)에 대한 회신	전주지방법원 군산지원	부장
14	지원장	○부-2038 (2022.10.21)	문서제출명령신청에 따른 심문서(2021나xxxxx)에 대한 회신	광주고등법원(전주)	부장
15	지원장	○부-2097 (2022.10.31)	문서제출명령신청 결정(2021나합xxxxx)에 대한 회신	광주고등법원(전주)	부장
16	지원장	○부-2144 (2022.11.04)	수사 자료 제공 요청에 대한 회신	전라북도경찰청장 (수사과장)	부장
17	지원장	○부-2164 (2022.11.07)	수사 자료 제공 요청에 대한 회신	전라북도경찰청장 (수사과장)	부장
18	지원장	○부-2166 (2022.11.07)	사실조회서(2022나xxxxx)에 대한 회신	전주지방법원	부장

【조치할 사항】

- 전주지원장은 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 해당 업무를 철저히 하시고, 관련자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.